

스카이월드와이드 - DeepCube 영업보호 및 라이선스 협약서

제 1 조(목적) 본 협약은 (주)스카이월드와이드(이하 "SKAI")와 (주)딥큐브(이하 "딥큐브") 간 통합 솔루션 공급 및 사업 협력 과정에서 각자의 기술, 지식재산권, 라이선스 및 영업이익을 보호하고, 상호 제공 범위와 사용 조건을 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조(역할 및 제공 범위)

1. 딥큐브 제공 범위

- 가. GUI 기반 AI Workflow 저작도구
- 나. 기업형 구동엔진
- 다. 인프라 관리기능
- 라. RDB 자연어 조회 Agent
- 마. 솔루션 핵심 기술 및 프레임워크

2. SKAI 제공 범위

- 가. GraphDB 기반 RAG(비정형 데이터 처리) 모듈
- 나. ChatBot UI

- 3. 구체적 기술사양, 일정, 납품물 및 검수 기준은 별도 작업지시서(SOW) 또는 발주서에 따른다.
- 4. 통합 솔루션이 하나의 제품처럼 판매되더라도, 각 구성요소의 권리 귀속과 라이선스 구조는 본 협약에 따른다.

제 3 조(권리 귀속 원칙)

- 1. 본 협약 체결 이전 각 당사자가 보유하던 기술, 소스코드, 문서, 모델, 데이터, 노하우 및 기타 지식재산권(이하 "기존기술")은 해당 당사자에게 독점적으로 귀속된다.
- 2. 딥큐브의 기존기술에는 제 2 조 제 1 항 기재 항목 및 그 개량, 파생물, 업데이트, 패치, 구성요소, 운영정책, 인터페이스 설계가 포함된다.
- 3. SKAI 의 기존기술에는 제 2 조 제 2 항 기재 항목 및 그 개량, 파생물, 업데이트가 포함된다.
- 4. 본 협력 과정에서 발생하는 통합 산출물의 권리관계는 다음에 따른다.
 - 가. 딥큐브 기존기술 또는 핵심 프레임워크에 의존하는 부분: 딥큐브 귀속
 - 나. SKAI 기존기술에 한정된 독립 모듈 부분: SKAI 귀속
 - 다. 공동 저작 또는 공동 발명으로 명백히 인정되는 부분: 별도 서면 합의에 따름
- 5. 제 4 항의 해석상 다툼이 있는 경우, 딥큐브 기존기술과의 기능적·구조적 결합성이 확인되는 범위는 딥큐브 귀속으로 본다.
- 6. 딥큐브 기존기술을 기반으로 생성된 개량기술, 튜닝 결과, 운영정책, 프롬프트 체계, 성능개선 결과물은 명칭 및 구현 방식과 무관하게 딥큐브에 귀속된다.

제 4 조(라이선스 부여)

- 1. 딥큐브는 SKAI 에게 딥큐브 제공 항목에 대하여 비독점, 양도불가, 재허락 불가, 목적제한적 사용권을 부여한다.
- 2. SKAI 는 본 협약 및 개별 SOW 에서 정한 목적 범위를 초과하여 딥큐브 기술을 복제, 개작, 판매, 임대, 재배포, SaaS 재판매, 제 3 자 제공할 수 없다.

3. SKAI의 계열사 또는 고객에게 제공이 필요한 경우, 딥큐브의 사전 서면 동의와 별도 라이선스 조건 합의가 있어야 한다.
4. 딥큐브는 라이선스 위반 또는 대금 미지급이 발생한 경우 사전 통지 후 라이선스를 정지 또는 해지할 수 있다.
5. SKAI는 고객에게 딥큐브 기술의 소유권 이전, 소스코드 제공, 무제한 사용권, 영구 재판매권 등 본 협약을 초과하는 권리를 약정할 수 없다.

제 5 조(금지행위)

1. SKAI는 딥큐브의 사전 서면 동의 없이 다음의 행위를 할 수 없다.
 - 가. 역설계, 역컴파일, 디컴파일, 구조분석
 - 나. 모델/프롬프트/정책의 추출 또는 유사 기능 재현
 - 다. 딥큐브 솔루션 핵심 기술·프레임워크를 참조한 경쟁 솔루션 개발
 - 라. 성능 벤치마크 결과의 대외 공개
2. 본 조 위반 시 딥큐브는 즉시 사용중지, 자료회수, 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

제 6 조(영업보호)

1. 양 당사자는 협력 과정에서 취득한 상대방의 고객정보, 가격정책, 제안전략, 사업기회 정보를 상대방 사전 동의 없이 활용할 수 없다.
2. SKAI는 딥큐브의 사전 서면 동의 없이 딥큐브가 소개하거나 공동으로 발굴한 고객에게 독자적으로 직접 제안, 계약 체결 또는 우회 영업을 할 수 없다.
3. 본 조의 의무는 본 협약 기간 중 및 종료 후 2년간 유효하다.

제 7 조(영업행위 및 대외 커뮤니케이션 통제)

1. SKAI가 고객에게 제시하는 제안서, 계약서, 기술설명서, 데모자료 중 딥큐브 기술의 권리범위, 기능범위, 지원범위에 영향을 미치는 문구는 딥큐브의 사전 서면 승인을 받아야 한다.
2. SKAI는 딥큐브의 사전 서면 동의 없이 서비스 수준, 무상 커스터마이징, 무상 유지보수, 소스코드 제공 등 딥큐브에 의무를 직접 발생시키는 약정을 고객과 체결할 수 없다.

제 8 조(성과물 사용 및 표시)

1. SKAI는 딥큐브 제공 기술이 포함된 결과물을 사용할 때, 딥큐브의 저작권 및 권리표시를 임의로 삭제, 변경 또는 은닉할 수 없다.
2. 통합 솔루션의 대외 홍보, 보도자료, 레퍼런스 공개는 상대방의 사전 서면 승인 후 진행한다.
3. SKAI는 통합 솔루션을 대외적으로 안내할 때 딥큐브 Core 기술이 포함된 구조임을 사실과 다르게 은폐하거나 오인 유발 방식으로 단독 제품인 것처럼 표시할 수 없다.

제 9 조(대금 및 조건부 권리)

1. 라이선스 대금, 기술지원비, 유지보수비 등 상업조건은 별도 SOW 또는 상업합의서에 따른다.
2. SKAI의 지급 지연이 30일을 초과하는 경우, 딥큐브는 기술지원 중단, 라이선스 제한, 서비스 접근 차단 조치를 할 수 있다.
3. 대금의 완전한 지급이 완료되기 전까지 딥큐브 제공 기술에 대한 사용권은 조건부 철회가능한 권리로 본다.

제 10 조(감사권 및 컴플라이언스)

1. 딥큐브는 본 협약의 라이선스 조건 준수 여부를 확인하기 위해 연 1 회 서면 감사 또는 합리적 범위의 현장 감사를 실시할 수 있다.
2. SKAI 는 고객 제공 현황, 배포 수량, 사용 범위, 재위탁 현황 등 준수 확인에 필요한 자료를 딥큐브 요청 시 제공한다.
3. 위반이 확인될 경우 SKAI 는 지체 없이 시정하고, 시정 전까지 딥큐브는 해당 범위의 라이선스를 일시 정지할 수 있다.

제 11 조(보증 및 책임 제한)

1. 각 당사자는 자신이 제공하는 기술이 제 3 자의 권리를 중대하게 침해하지 않도록 합리적 주의를 다한다.
2. 상대방의 승인없는 무단 변경, 목적 외 사용, 결합 또는 재배포로 인해 발생한 분쟁에 대해서는 해당 행위의 당사자가 책임을 진다.
3. 고객과의 계약 이후 공동 개발한 제품에 대해 배상할 상황이 발생하면, 양사는 각자 그 계약에서 그때까지 받은 금액 한도 내에서 배상한다.

제 12 조(침해 대응 및 면책)

1. 제 3 자가 딥큐브 기술에 대하여 권리침해를 주장하는 경우, SKAI 는 지체 없이 딥큐브에 통지하고 대응에 협력한다.
2. 딥큐브는 필요 시 수정, 대체, 사용범위 조정 등 합리적 조치를 통해 분쟁을 해결할 수 있다.
3. SKAI 의 무단 변경, 비승인 환경 적용, 계약 위반 사용으로 인한 침해 주장에 대해서는 SKAI 가 딥큐브를 면책한다.

제 13 조(기간 및 해지)

1. 본 협약의 유효기간은 서명일로부터 2 년으로 하며, 종료 30 일 전 서면 이의가 없으면 1 년 단위로 자동 연장된다.
2. 일방 당사자가 본 협약의 중대한 의무를 위반하고 상대방의 시정요구를 받은 날로부터 15 일 이내에 시정하지 아니한 경우, 상대방은 즉시 해지할 수 있다.
3. SKAI 의 제 5 조 또는 제 6 조 위반은 중대한 위반으로 간주하며, 딥큐브는 사전 시정기간 없이 즉시 해지할 수 있다.
4. 계약 해지 시 SKAI 는 딥큐브 기술 사용을 즉시 중단하고 관련 자료를 반환 또는 파기한다.
5. 계약 해지 또는 종료 시 SKAI 는 고객사 대상 신규 판매, 추가 배포, 기능확장 제공을 즉시 중단한다. 단, 기 배포분은 별도의 유지보수 계약에 따른다.

제 14 조(데이터 및 운영산출물 권리)

1. 통합 솔루션 운영 중 생성되는 로그, 질의 패턴, 장애 이력, 성능지표 등 운영산출물 중 딥큐브 기술 개선에 필요한 데이터에 대한 사용권은 딥큐브에 부여된다.
2. SKAI 는 관련 법령 및 계약상 비밀유지 의무를 준수하는 범위에서 딥큐브의 품질개선 목적 데이터 활용을 부당하게 제한하지 않는다.
3. 개인정보 또는 고객 기밀정보가 포함된 경우, 양 당사자는 비식별화 또는 최소 처리 원칙을 따른다.

제 15 조(분쟁해결)

1. 본 협약은 대한민국 법령에 따라 해석 및 적용한다.
2. 본 협약과 관련한 분쟁은 서울중앙지방법원을 관할 법원으로 한다.

제 16 조(기타)

1. 본 협약의 변경은 양 당사자의 서면 합의로만 가능하다.
2. 개별 SOW 가 본 협약과 상충할 경우, 딥큐브의 기술 및 지식재산권 보호에 관한 조항을 우선 적용한다.
3. 본 협약의 일부 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 않는다.

본 협약의 체결을 증명하기 위하여 본 협약서 2 부를 작성하여, 양 당사자가 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2026 년 4 월 30 일

SKAI

상호: 주식회사 스카이월드와이드

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 516, 4 층(대치동, 정헌빌딩

대표자: 신재혁 (인)



딥큐브

상호: 주식회사 딥큐브

주소: 서울시 서초구 우령로 53 길 18 석탑오피스텔 910 호

대표자: 전성욱 (인)

